

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2271/2530

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด สี่
คิ้ว

โจทก์

นาย แก้ว เมก จะ บก

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 19
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2503
มาตรา 20

บันทึกการฟ้องคดีอาญาด้วยวาจาของโจทก์นั้น เป็นเพียงหลักฐานการฟ้องคดีอาญาด้วยวาจา และเป็นความสะดวกที่ศาลจะบันทึกการฟ้องด้วยวาจาลงในแบบพิมพ์ของศาลได้รวดเร็วขึ้นเท่านั้น หาใช่ฟ้องด้วยวาจาตามกฎหมายไม่ แม้ตาม มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ จะมีได้บังคับโดยตรงว่าโจทก์ต้องไปศาล แต่มาตรา 19 ของ พ.ร.บ. ดังกล่าวบัญญัติให้โจทก์แจ้งต่อศาลถึงชื่อ โจทก์ ชื่อ ที่อยู่และสัญชาติของจำเลยฐานความผิด การกระทำที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดและอื่น ๆอีกหลายประการ เห็นได้ว่าลักษณะของงานบังคับให้โจทก์ต้องไปศาลอยู่ในตัว เมื่อโจทก์ไม่ไปศาลย่อมถือว่าไม่มีการฟ้องคดี.

มูลคดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ให้พนักงานธุรการนำบันทึกการฟ้องคดีอาญาด้วยวาจามายื่นต่อพนักงานรับฟ้อง กล่าวหาว่า จำเลยได้ช่วยผู้อื่นซึ่งต้องหาว่าฆ่าผู้อื่น โดยให้ที่พำนัก ซ่อนเร้นหรือช่วยเพื่อไม่ให้ถูกจับกุม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าเมื่อโจทก์ไม่มาศาลศาลก็ไม่อาจสอบถามได้ บันทึกการฟ้องด้วยวาจาของโจทก์นั้น ไม่ถือว่าเป็นฟ้องตามความหมายของกฎหมาย จึงเท่ากับว่าโจทก์ยังไม่ได้ฟ้องคดี ให้จำหน่ายออกจากรายบบความ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "บันทึกการฟ้องคดีอาญาด้วยวาจาของโจทก์นั้น เป็นเพียงหลักฐานการฟ้องคดีอาญาด้วยวาจาและเป็นความสะดวกที่ศาลจะบันทึกการฟ้องด้วยวาจาลงในแบบพิมพ์ของศาลได้รวดเร็วขึ้นเท่านั้น หาใช่ฟ้องด้วยวาจาตามกฎหมายไม่ โจทก์ฎีกาว่าจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นศาล ศาลพิพากษาไปได้ทันที และตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 ไม่บังคับให้โจทก์ต้องไปศาลนั้น ตามสำนวนศาลมิได้สอบถามคำให้การจำเลย โจทก์จะว่าจำเลยให้การรับสารภาพชั้นศาลได้อย่างไร แม้มาตรา 20 ที่โจทก์อ้างจะมีได้บังคับโดยตรงว่าโจทก์ต้องไปศาล แต่วิธีปฏิบัติตามมาตรา 20 ดังกล่าวซึ่งกำหนดว่าถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนนำผู้ต้องหามายังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องศาลโดยมิต้องทำการสอบสวนและให้ฟ้องด้วยวาจา การฟ้องด้วยวาจาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 19 บัญญัติให้โจทก์แจ้งต่อศาลถึงชื่อโจทก์ ชื่อ ที่อยู่และสัญชาติของจำเลย ฐานความผิด การกระทำที่อ้างว่าจำเลยได้

กระทำความผิด และอื่น ๆ อีกหลายประการ เห็นได้ว่าลักษณะของงานบังคับให้โจทก์
ต้องไปศาลอยู่ในตัว เมื่อไม่ไปศาลย่อมถือได้ว่าไม่มีการฟ้องคดีดังที่ศาลล่างทั้งสอง
วินิจฉัยไว้ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์-ส่อง สุขะปุณณพันธ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การฟ้องด้วยวาจานั้น หมายถึงการที่โจทก์ฟ้องต่อศาลด้วยวาจาโดยแถลงให้ศาล
ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่กฎหมายต้องการ แต่ในทางปฏิบัติพนักงานอัยการ
จะยื่นบันทึกการฟ้องคดีด้วยวาจาต่อศาลแล้วศาลก็จะบันทึกในความตามที่ปรากฏใน
บันทึกของพนักงานอัยการนี้ลงในแบบพิมพ์ของศาลเมื่อพนักงานอัยการมาศาล ศาล
ก็จะสอบถามคำให้การจำเลยไปเลยทีเดียว โดยศาลไม่จำเป็นต้องรอให้พนักงานอัยการ
แถลงต่อศาลถึงรายละเอียดดังกล่าวให้เป็นที่ชัดเจนอีก ทั้งนี้เพื่อความสะดวก
รวดเร็วทั้งของศาลและพนักงานอัยการ แต่หากพนักงานอัยการไม่มาศาลเลย (คดีนี้
ปรากฏตามสำนวนว่าศาลรออยู่จนถึงเวลา 16.50 นาฬิกา) จะอาศัยแต่เพียงบันทึก
การฟ้องคดีด้วยวาจาหมายความว่าได้มาฟ้องด้วยวาจาแล้วหาได้ไม่ เพราะ
วิธีปฏิบัติจะมายกเว้นข้อกฎหมายหาได้ไม่แม้บันทึกฟ้องคดีด้วยวาจาดังกล่าวจะ

ปรากฏรายละเอียดต่างๆ ตามที่กฎหมายต้องการก็ตาม กรณีจึงถือได้ว่าไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลตั้งแต่วันที่พนักงานรับฟ้องของศาลลงลำดับเลขหมายสำนวนในสารบบความไว้แล้วศาลจึงต้องให้จำหน่ายออกจากสารบบความเสีย นอกจากนี้คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ยังเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งในแง่ของการตีความกฎหมายในกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดโดยตรง หากพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปอีก แม้กฎหมายจะไม่กำหนดไว้โดยตรงให้โจทก์ต้องไปศาลในกรณีฟ้องด้วยวาจาแต่ก็ไม่มีบทกฎหมายใดสนับสนุนให้โจทก์ไม่ต้องไปศาลในกรณีที่ประสงค์คดีนี้ต่อศาลได้อีก ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงพ.ศ. 2499 กรณีไม่ถือว่าเป็นฟ้องซ้ำ เพราะคดีนี้ศาลถือว่ายังไม่มีมีการฟ้องคดี. วรงค์พรจิระภาค.